

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1229/2535	นายธวัช ถวัลย์วิโนสพันธ์	โจทก์
	นางสาวเจริญศรี ถวัลย์วิโนสพันธ์	จำเลย
	นายจินดา กุลวณิชย์ ทนายโจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ ข้อ 2.3 เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมาย ซึ่งโจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นและได้อุทธรณ์ คัดค้านไว้แล้ว แต่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนใส่ชื่อโจทก์ในโฉนดที่ดินดังกล่าว หากไม่ยอมไปโอนให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดง เจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 78)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาทต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่ใช้ใหม่ ฎีกาของโจทก์ข้อ 2.3 โจทก์ฎีกาไม่ให้ศาลรับฟัง ข้อเท็จจริงตามที่ จำเลยนำสืบจึงเป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริง อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้อง ห้ามตามบทบัญญัติมาตรา ดังกล่าว ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยก คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจาระห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาทต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่ใช้ใหม่ ฎีกาของโจทก์ข้อ 2.3 โจทก์ฎีกาไม่ให้ศาลรับฟัง ข้อเท็จจริงตามที่ จำเลยนำสืบจึงเป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริง อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้อง ห้ามตามบทบัญญัติมาตรา ดังกล่าว ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยก คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รวงฆางกูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ